

단순기본자본비율 산출기준

제1장 총칙

1. (목적) 이 기준은 규정 제26조에서 정하는 단순기본자본비율 산출에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2018.1.26>
2. (용어의 정의)
 - 가. "기본자본"은 국제결제은행의 기준에 따른 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출시 정의된 기본(Tier 1)자본을 말한다.
 - 나. "총 위험노출액"은 국제결제은행의 기준에 따른 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출시 위험에 노출된 금액으로 단순기본자본비율에서는 난내자산, 파생상품, 증권금융거래, 부외항목을 통해 산출된 익스포저의 합계를 말한다. <개정 2018.1.26>
 - 다. "커런트익스포저방식"은 파생상품에 대해 대체비용과 추가항목의 합계로 익스포저를 산출하는 방식을 말한다.
 - 라. "거래상대방 신용리스크(CCR, Counterparty Credit Risk)"는 하나 이상의 거래와 관련된 거래상대방이 해당 거래의 최종 결제 이전에 부도 발생시 손실이 발생할 수 있는 위험을 말한다. 거래상대방 신용위험에 기인하여 발생하는 경제적 손실은 특정 거래상대방에 대한 거래 또는 포트폴리오가 양(+)의 경제적 가치를 갖는 경우에 발생한다.
 - 마. "중앙청산소(CCP, Central Counterparty)"는 거래의 당사자 사이에 개입하는 청산기관(clearing house)으로, 미청산 계약의 미래 이행을 보증하는 기관을 말한다.
 - 바. "적격 중앙청산소(QCCP, Qualifying CCP)"는 마.의 중앙청산소 중 관할구역내 감독당국으로부터 "금융시장 인프라에 대한 CPSS-IOSCO 원칙(CPSS-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures)"의 충족여부, 소재지 기준 및 규정 등에 따라 중앙청산소 인가를 받아 운영되는 기관을 말한다.
 - 사. "청산회원(clearing member)"은 헤지, 투자 및 투기 등의 목적과 관계없이 자기거래를 위해 중앙청산소와 거래하거나 중앙청산소와 청산위탁자 간의 금융중개를 수행할 자격이 있는 자를 말한다.
 - 아. "현금변동증거금(cash variation margin)"은 청산회원 및 청산위탁자 보유 거래의 가격 변동에 따라 중앙청산소에 일별 또는 일중 기준으로 납입하는 현금담보를 말한다.
 - 자. "증권금융거래(securities financing transaction)"는 환매조건부채권매수·매도, 증권대차거래, 증권연계대출 등을 말한다.
 - 차. "캐시풀링(cash pooling)"은 은행이 현금 또는 유동성 관리를 용이하게 하기 위하여 여러 개별 참여 고객 계정의 대변 또는 차변 잔액을 단일 계정 잔액으로 결합하는 자금관리 상품과 관련된 약정을 말한다. <신설 2023.3.28.>

3. (단순기본자본비율의 목적)

가. 리스크에 기반한 자본규제의 보완수단으로써 리스크에 기반하지 않은(non-risk based) 형태의 단순기본자본비율을 도입하는 목적은 다음과 같다. <개정 2018.1.26>

- (1) 급격한 부채의 축소로 인하여 금융시스템 및 경제 전반에 피해를 주지 않도록 은행의 과도한 레버리지를 억제한다.
- (2) 단순하면서 리스크에 기반하지 않는 보완수단(backstop)을 마련함으로써 리스크에 기반한 자본규제를 강화한다.

나. 단순기본자본비율은 은행 레버리지의 원천이 되는 재무상태표 항목과 부외항목을 광범위하고 적절하게 포착해야 한다. <개정 2018.1.26>

다. 은행은 은행의 레버리지 발생 원천을 적절하게 포착하지 못하도록 하는 거래에 대하여 주의해야 한다. 감독원장은 은행의 거래가 단순기본자본비율 산출시 적절하게 포착되지 않거나 잠재적으로 자산 축소로 이어질 우려가 있는 경우 이를 점검하고 문제해결을 위한 개선계획 요구 등 필요한 조치를 취할 수 있다. <신설 2023.3.28.>

4. (단순기본자본비율 정의) 단순기본자본비율은 국제결제은행에서 정하는 레버리지비율(Leverage ratio)로서 기본자본(분자)을 총위험노출액(분모)으로 나눈 값으로 정의된다. <개정 2018.1.26>

5. (연결범위) 단순기본자본비율은 세칙 <별표 3>2.(<별표 3-4>를 적용하는 은행의 경우 <별표 3-4>의 관련 조항을 적용하며 이하 동일)에서 정의한 규제목적상 연결 범위를 적용한다. <개정 2018.1.26>

6. (자본의 측정) 단순기본자본비율 산출시 사용되는 기본자본은 세칙 <별표 3>에서 정의한 기본자본으로 공제항목과 경과규정을 고려한다. <개정 2018.1.26>

6의2. (위기시 감독당국의 재량권) 감독원장은 예외적인 거시경제 상황에서 중앙은행 준비금을 총위험노출액 산출 시 일시적으로 제외하도록 할 수 있다. 이 경우 은행은 준비금을 제외함에 따른 영향과 단순기본자본비율을 제고하기 위한 구체적인 조치계획을 감독원장에게 보고하고 이를 공시하여야 하며, 감독원장은 단순기본자본비율의 최소 준수비율의 조정을 금융위원회에 건의할 수 있다. <신설 2023.3.28., 개정 2026.6.26. >

제2장 총위험노출액의 측정

제1절 총칙

7. (총위험노출액의 측정) 단순기본자본비율의 총위험노출액은 현행 회계기준에 따라 다음과 같이 측정한다. <개정 2018.1.26>

가. 파생상품을 제외한 재무상태표상(on-balance sheet) 익스포저는 재무상태표상 자산에 고정이하 대손충당금 등을 조정한 후의 금액을 기준으로 한다.

나. 예금과 대출 간 상계는 허용하지 않는다.

다. 원칙적으로 총위험노출액은 실물자산 또는 금융자산 담보, 보증, 기타 신용리스크 경감기법 등을 사용하여도 축소되지 않는다. <개정 2018.1.26>

8. (총위험노출액의 구성) 총위험노출액은 재무상태표상 익스포저, 파생상품 익스포저, 증권금융거래 (securities financing transaction) 익스포저, 부외항목(off-balance sheet) 익스포저의 합계로 구성되며, 이들 4가지 익스포저에 대한 세부 처리방법은 제2장에서 정의한다. <개정 2018.1.26>

제2절 재무상태표상 익스포저

9. (재무상태표상 익스포저 산출) 은행은 모든 재무상태표상 자산을 익스포저에 포함(파생상품거래 및 증권금융거래와 관련하여 제공한 재무상태표상 담보자산도 포함)해야 한다. 다만, 재무상태표상 자산 중 제3절 및 제4절이 적용되는 파생상품 및 증권금융거래의 재무상태표상 자산은 제외한다.

가. 국제결제은행의 기준에 따른 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출시 기본자본에서 공제되는 재무상태표상 자산은 일관성 유지를 위해 익스포저에서도 공제되며 다음 사항을 포함한다.

- (1) 규제목적상 연결대상이 아닌 금융회사 및 일반기업(commercial entity)의 보유지분에 대한 장부가액이 단순기본자본비율 익스포저에 포함되는 경우 이들 기관에 대한 투자 중 기본자본에서 차감되는 부분은 익스포저 산출시 제외한다. <개정 2018.1.26>

- (2) 신용리스크에 대한 규제자본 산정시 내부등급법을 사용하는 은행에 대해 예상손실 대비 적격 대손충당금 적립 부족액을 보통주자본에서 차감하도록 규정(세칙 <별표3>8.(5))하고 있으므로 동 차감분도 익스포저에서 제외한다.

- (3) 다만, 세칙 <별표3>8.(10)에 따른 공정가치평가 대상 부채의 자기신용위험 변동에 따른 누적평가손익 등 부채와 관련된 공제항목은 익스포저에 포함해야 한다.

나. 전통적 유동화와 관련하여 유동화 은행은 세칙 <별표3> 211.에 의한 리스크 이전 인정요건을 충족하는 경우 해당 유동화 익스포저를 제외할 수 있다. <신설 2023.3.28.>

다. 금융자산의 정형화된 매매와 관련한 미결제 거래는 다음과 같이 산출한다. <신설 2023.3.28.>

- (1) 매매일 회계처리방법을 사용하는 은행은 미결제 매출에 대한 미수금과 미결제 매입에 대한 미지급금을 상계한 경우 이를 되돌려야 한다. 다만, 다음 요건을 모두 충족하는 경우에는 미수금과 미지급금을 상계할 수 있다.

(가) 미수금, 미지급금과 관련된 금융자산이 트레이딩 계정에 속해있고, 공정가치로 평가되어 손익이 인식된다.

(나) 금융자산의 거래는 현금과 증권을 동시에 교환하는 증권대금동시결제(DvP, Delivery- versus -Payment) 방식으로 결제된다.

- (2) 결제일 회계처리방법을 사용하는 은행은 제5절의 부외항목 익스포저 산출방법에 따라 익스포저를 산출한다. <신설 2023.3.28.>

라. 다음의 조건을 모두 충족하는 캐시폴링의 경우 단일 계정 잔액을 익스포저에 반영하며, 그렇지 않을 경우 개별 고객 계정의 잔액을 익스포저에 반영한다. <신설 2023.3.28.>

- (1) 캐시폴링 계약은 다수의 개별 참여 고객 계정 뿐만 아니라 단일 계정도 제공하며, 모든 개별 참여 고객 계정의 잔액은 단일 계정으로 이체되어 소멸될 수 있다.
- (2) 은행은 개별 잔액에 대해 책임을 지지 않도록 개별 고객 계정의 잔액을 단일 계정으로 이체할 법적 권리가 있고, 언제든지 이 권리를 행사할 수 있다.
- (3) 캐시폴링 계약에 포함된 개별 참여 고객 계정의 잔액은 만기불일치가 없거나, 만기가 1일 또는 미설정(on demand)이다.
- (4) 은행은 캐시폴링 계약에 포함된 개별 참여 고객 계정의 통합 잔액을 기준으로 이자와 수수료를 부과하거나 지불해야 한다.
- (5) 감독원장은 개별 참여 고객 계정의 잔액이 단일 계정으로 이체되는 빈도가 부적절하다고 판단하지 않는다. <신설 2026.6.26.>

제3절 파생상품 익스포저

10. (파생상품 처리) 파생상품 익스포저는 대체비용(RC, replacement cost)과 잠재 미래 익스포저(PFE, potential future exposure)로 구성된다. 은행은 신용파생상품 거래에서 신용보장을 매도한 경우를 포함하여 모든 파생상품 거래와 관련된 익스포저를 측정해야 한다. <개정 2023.3.28.>
11. (파생상품 익스포저 산출방법) 파생상품 익스포저는 아래와 같이 산출한다. 만약 12.에 명시된 상계계약이 있는 경우 12.에 따라 처리되며, 신용파생 매도는 16.에 따라 별도 기준이 적용된다. <개정 2018.1.26.> <개정 2023.3.28.>

익스포저 = $\alpha \times (\text{대체비용(replacement cost)} + \text{잠재 미래 익스포저(potential future exposure)})$
· α : 1.4 · 대체비용 : 가.에 따라 계산된 대체비용 · 잠재 미래 익스포저 : 나.에 따라 계산된 잠재 미래 익스포저의 금액

가. 대체비용은 아래와 같이 산출한다. <개정 2023.3.28.>

대체비용 = $\max \{V - CVM_r + CVM_p, 0\}$
· V : 상계군내 파생상품 거래의 현재가치 · CVM_r : 14. (현금변동증거금 처리) 조건을 충족하며 은행이 수취한 현금 변동증거금 중 은행 회계 기준에 따라 파생상품 거래의 가치에서 차감되지 않은 금액 · CVM_p : 동일한 조건을 충족하는 은행이 제공한 현금 변동증거금

나. 잠재 미래 익스포저는 상계군을 구성하는 자산군별로 산출된 추가항목(add-on)의 합계와 승수(multiplier)로 구성되며, 아래와 같이 산출한다. <개정 2023.3.28.>

$\text{잠재 미래 익스포저(PFE)} = \text{승수(multiplier)} \times \text{총 추가항목(add-on}^{\text{aggregate}})$
· 승수(multiplier) = 1 · 총 추가항목(add-on^{aggregate}) : <별표3> 267.에서 정하는 산출기준에 따라 계산하며, <별표3> 264.에 따라 신용리스크 위험가중자산 산출시 ‘0’ 으로 처리되는 옵션에 대한 매도 포지션(sold options)에 대한 익스포저를 포함한다.

12. (양자간 상계(bilateral netting))

가. 은행은 거래상대방과 상계계약 하에 명시된 일자에 지정된 통화를 결제할 의무를 동일 통화와 동일 결제일의 모든 다른 의무들과 합쳐서 하나의 금액으로 산출하여 거래들을 상계할 수 있으며, 상계 적용을 위해서는 아래의 조건을 충족해야 한다. <개정 2023.3.28.>

(1) 거래상대방과의 단일 상계계약 또는 단일의 법적 의무를 만드는 계약을 통해 은행 계약내 모든 거래에 대해 거래상대방이 부도, 파산, 청산 등으로 인해 채무를 불이행하는 경우에도 시가평가된 순가치를 수취하거나 지급할 의무를 가져야 한다.

(2) 법적 분쟁이 발생한 경우, 관할내 법원 및 행정기관들이 은행의 거래익스포저를 아래의 법률 하에 상계된 금액임을 파악할 수 있도록 문서화된 법률의견서가 있어야 한다.

(가) 거래상대방이 등록되어 있는 관할구역의 법률(거래상대방이 해외지점인 경우에는 해당 해외지점 소재 관할구역의 법률)

(나) 개별거래에 적용되는 법률

(다) 상계효과의 인정을 위해 필요한 계약 또는 약정에 적용되는 법률

(3) 거래상대방의 감독당국이 자국의 법률체계상 상계계약이 유효하지 않다고 판단하는 경우 법률의견서에도 불구하고 상계가 인정되지 않는다.

(4) 은행은 관련국가의 법령 및 판례의 변경이 있는 경우에도 상계계약의 법적 유효성을 보장할 수 있도록 하여야 한다.

(5) 취소가능조항(walkaway clauses) 등 거래 일방에 의해 상계의 효력이 전부 또는 일부 정지되거나 배제되는 조항이 포함되지 않아야 한다.

13. (담보 처리)

가. 파생상품 계약과 관련하여 수취한 담보는 거래상대방 익스포저를 감소시키거나 레버리지를 일으킬 수 있는 경제적 자원을 증가시키는 데 활용될 수 있다.

나. 파생계약과 관련하여 수취한 담보가 은행의 파생상품 포지션에 내재한 레버리지를 반드시 축소시키는 것은 아니며 현행 회계처리기준이나 리스크관리 체계 하에서 상계 허용 여부와 관계없이 수취한 담보는 일반적으로 파생상품 익스포저와 상계되지 않으므로 파생상품 익스포저를 산출시 은행은 거래상대방

으로부터 수취한 담보가치를 익스포저에서 차감할 수 없다. 다만, 변동증거금을 주기적으로 교환하는 경우에는 잠재 미래 익스포저 추가항목 산출 시 만기 요인 감소를 통한 잠재 미래 익스포저 감소 효과를 적용할 수 있다. <개정 2023.3.28.>

다. 파생상품 거래시 제공한 담보를 재무상태표상 자산에서 차감한 은행은 동 담보금액을 익스포저에 추가해야 한다.

14. (현금변동증거금 처리)

가. 단순기본자본비율 산정을 위한 파생상품 익스포저 산출시 다음 조건을 만족할 경우 거래상대방과 교환한 변동증거금 중 현금부분(cash portion)을 일종의 사전결제(pre-settlement payment)로 인식하여 익스포저를 축소할 수 있다. <개정 2018.1.26>

- (1) 적격중앙청산소(QCCP, Qualifying central counterparty)를 통해 청산되지 않는 거래의 경우 수취한 현금은 분리하지 않고 은행의 여타 현금과 동일하게 사용
- (2) 현금변동증거금은 파생상품 포지션의 시가평가에 근거하여 일별로 산출·교환되어야 함. 이를 위해 파생상품 포지션을 일별 평가하고 현금변동증거금은 일별 정산하여 다음 영업일에 교환되어야 함 <개정 2023.3.28.>
- (3) 현금변동증거금은 파생상품계약, 마스터상계계약, 마스터상계계약의 신용보강 조항 혹은 중앙청산소와의 상계약정에서 정한 결제통화와 동일한 통화로 수취되어야 함 <개정 2023.3.28.>
- (4) 교환된 변동증거금은 거래상대방에게 적용되는 담보제공 개시금액(threshold amount) 및 담보최소가액(minimum transfer amount) 제약 하에 파생상품의 시가평가로 인한 익스포저를 완전히 커버할 수 있는 충분한 금액이어야 함
- (5) 파생상품 거래와 변동증거금은 거래상대방 간에 체결된 단일 마스터상계계약(MNA, Master Netting Agreement)에서 규정되어야 함. 마스터상계계약은 거래당사자 중 한 쪽이라도 신용사건(credit event)이 발생하면 수취하거나 지급해야 하는 변동증거금을 고려하여, 상계계약에 의해 순지급액을 차액결제하기로 합의하였음을 명시적으로 규정해야 함. 마스터상계계약은 관련된 모든 관할구역에서 채무불이행, 부도, 지급불능을 포함한 모든 경우에 법적으로 실행가능하며 유효해야 함

나. 14.가.에 명시된 요건을 충족할 경우 수취한 변동증거금 중 현금 부분은 단순기본자본비율 익스포저의 대체비용 부분을 축소하는데 사용할 수 있으며, 제공한 현금변동증거금으로부터 발생하는 미수자산(receivables assets)은 단순기본자본비율 익스포저에서 차감한다. <개정 2018.1.26>

- (1) 현금변동증거금 수취시 은행은 수취한 현금변동증거금만큼 파생자산 익스포저의 대체비용을 축소할 수 있으나 파생상품 계약시 대체비용이 수취한 현금변동증거금과 이미 상계되지 않은 경우에 한함
- (2) 현금변동증거금 제공시 현금변동증거금이 재무상태표상 자산에 남아있는 경우 은행은 동 증거금으로 인한 미수채권을 단순기본자본비율 익스포저에서 제외할 수 있음 <개정 2018.1.26>
- (3) 다만, 현금변동증거금은 잠재 미래 익스포저(PFE)에 의한 추가항목을 줄이는데 사용될 수 없음 <개정 2023.3.28.>

15. (청산서비스 처리)

가. 은행이 청산회원(CM, clearing member)으로서 고객에 청산서비스를 제공하는 과정에서 중앙청산소와의 거래는 여타 파생상품거래와 동일하게 처리해야 한다. 다만, 적격중앙청산소(QCCP) 부도시 손실 배상 의무가 없는 경우에는 해당 익스포저를 단순기본자본비율 익스포저에 포함하지 않아도 된다. <개정 2018.1.26>

나. 다층 고객 구조(multi-level client structure)에서 은행이 상위 회원으로서 청산 서비스를 제공하는 경우, 다음 조건들을 모두 충족하는 다른 청산회원과의 익스포저나 은행보다 상위 회원인 기관과의 익스포저는 제외할 수 있다. <신설 2023.3.28.>

(1) 상쇄거래(offsetting transaction)가 적격중앙청산소에 의해 위탁청산거래로서 인식되고, 다음 각 호가 발생하더라도 은행에 손실이 없는 담보약정에 따라 적격중앙청산소 또는 청산회원에게 담보를 제공해야 함

(가) 청산회원의 채무불이행 또는 지급불능

(나) 청산회원의 다른 청산위탁자의 채무불이행 또는 지급불능

(다) 청산회원 및 다른 청산위탁자의 동시 채무불이행 또는 지급불능

(2) 은행은 법적 분쟁이 발생하더라도 청산회원이나 중앙청산소의 지급불능으로 인해 발생하는 손실을 은행이 부담하지 않는다는 약정이 관할 구역내 법원 및 행정당국에 대해서 법률적으로 유효하며 구속력이 있다는 법률 의견서를 갖추어야 함

(3) 관련 법규, 계약 및 관리규약에 따라 채무불이행 또는 지급불능인 청산회원과의 상쇄거래가 중앙청산소를 통하거나 중앙청산소에 의해 간접적인 방식으로 지속적으로 발생할 가능성이 높은 경우, 청산위탁자의 포지션과 중앙청산소가 보유하는 담보물은 시가로 이전. 다만, 청산위탁자가 시가로 일괄정산(close out)을 요청하는 경우에는 그러하지 아니함

다. 은행이 고객에게 청산 서비스를 제공함으로써 발생한 파생 익스포저의 경우, 해당 고객에 대한 대체비용과 잠재 미래 익스포저는 세칙 <별표3> 266.부터 268.에 따라 산출한다. <신설 2023.3.28.>

라. 고객이 직접 중앙청산소와 파생상품 거래를 하고 은행(청산회원)은 동 거래의 이행만을 보증하는 경우라도 은행은 고객과 직접 거래하는 방식과 동일하게 파생상품 익스포저를 산출해야 한다.(현금변동증거금의 수취 또는 지급도 포함)

마. 청산회원인 은행의 관계회사가 단순기본자본비율 산출 기준 상 연결범위에 포함되지 않는다면 고객으로 본다. 반면, 관계회사가 연결범위에 포함된다면 해당 회사와 청산회원인 은행 간 거래가 연결과정에서 제거되더라도 청산회원인 은행은 중앙청산소와의 거래익스포저를 인식해야 한다. <신설 2023.3.28.>

16. (신용파생 매도에 대한 추가 처리)

가. 신용파생 매도(written credit derivatives)는 계약의 공정가치 평가에 따른 거래상대방리스크(CCR) 뿐만 아니라 준거자산 차주의 신용도에 따른 명목 신용익스포저를 발생시키므로 익스포저 측정시 신용파생 매도를 대출 또는 채권과 동일하게 처리해야 한다. 신용파생 매도는 신용부도스왑(CDS)이나 총수익스왑(TRS) 뿐만 아니라 넓은 의미에서 은행이 신용보장을 제공하는 상품을 포함하며, 특정 조건에 따라 신용보장을 제공할 의무가 있는 모든 옵션은 신용파생 매도에 해당한다. <개정 2023.3.28.>

나. 준거자산 차주의 신용익스포저를 포착하기 위해서는 거래상대방리스크 익스포저 뿐만 아니라 신용 파생 매도의 유효명목금액(effective notional amount)을 단순기본자본비율 익스포저에 포함해야 한다. 다만, 유효명목금액은 신용파생 매도에 대한 음(-)의 공정가치 변동분만큼 차감할 수 있다. 이 경우에도 은행의 기본자본에 반영된 공정가치 변동분만 고려하며, 신용파생 매도의 유효명목금액을 초과하여 차감할 수 없다. 또한 신용파생 매도의 유효명목금액은 동일 준거자산에 대한 신용파생 매입이 다음 조건을 만족하는 경우 동 보장매입의 유효명목금액 만큼 추가로 차감할 수 있다.<개정 2018.1.26., 2026.6.26.>

(1) 신용파생 매입은 신용파생 매도와 동일하거나 더 보수적인 조건을 적용받아야 함. 은행이 특정 종류의 신용파생에 대해 보장매도를 했다면 이와 관련한 미래의 모든 발생 가능한 지급 의무를 신용 파생 매입으로 이행하는 것이 확실한 경우에만 상계할 수 있음. 예를 들면, 단일 준거자산(single name credit derivatives)의 경우 신용파생 매입의 준거자산은 신용파생 매도의 준거자산보다 순위가 같거나 후순위이어야 함 <개정 2023.3.28.>

(2) 신용파생 매입의 잔존만기는 매도의 잔존만기보다 같거나 길어야 함

(3) 보장 매도자의 신용도와 준거자산의 상관관계가 높지 않아야 함 <신설 2023.3.28.>

(4) 신용파생 매도의 유효명목금액을 기본자본에 반영된 음(-)의 공정가치 변동분만큼 차감하는 경우, 신용파생 매입의 유효명목금액도 기본자본에 반영된 양(+)의 공정가치 변동분만큼 차감하여야 함 <신설 2026.6.26.>

다. 고객을 대리하여 청산하는 거래 또는 다층 고객 구조에서 은행이 청산서비스 제공자로서 역할을 하여 청산하는 경우 신용파생 매입으로 인한 신용보장 효과를 반영할 수 없으며, 이와 관련된 신용 보장 매도의 유효명목금액도 단순기본자본비율 산출에서 제외한다. <신설 2023.3.28.>

라. 준거자산 차주가 동일 법적 실체에 해당되는 경우에만 동일한 것으로 간주한다. 준거자산이 집단(pool)의 형태일 때 이에 대한 보장매입은 해당 집단(pool)에 속한 개별 준거자산의 보장매도의 합과 경제적 가치가 같을 경우 상계될 수 있다(은행이 유동화구조 전체에 대해 보장을 매입한 경우 등). 만약 은행이 준거자산 집단(pool)의 일부에 대해서만 보장을 매입하는 경우(예: 유동화 트랜치 혹은 특정순위부도종결조건(nth-to-default)의 신용파생), 개별 준거자산에 대한 보장매도와 상계처리가 허용되지 않는다. 그러나 준거자산 집단(pool)에 대한 보장매입이 보장매도 집단(pool)의 부분집합 전체를 포괄하는 경우에는 상계할 수 있다. <신설 2023.3.28.>

마. 신용파생 매도는 원칙적으로 유효명목금액 전체가 익스포저로 인식되므로 잠재 미래 익스포저(PFE)를 추가로 반영할 경우 익스포저가 과대평가 될 수 있으므로 은행은 신용파생 매도거래별 잠재 미래 익스포저를 11., 12.에 따라 산출된 잠재 미래 익스포저의 총액에서 제외할 수 있다. 다만, 이는 신용파생 매도가 16.나.에 따라 상계 처리되지 않고 유효 명목금액이 익스포저에 포함된 경우에 한한다. <개정 2023.3.28.>

제4절 증권금융거래 익스포저

17. (증권금융거래 처리) 증권금융거래를 활용한 담보부 대출 및 차입 거래가 레버리지를 발생시키는 중요한 원인이며, 동일한 거래라도 회계처리방식에 따라 증권금융거래 익스포저 측정 결과가 상이하지 않도록 동일한 측정방법을 적용해야 한다.

18. (증권금융거래 익스포저 산출방법) 은행이 자기계정으로 거래하는 증권금융거래는 18.가.의 총자산과 18.나.의 거래상대방 신용리스크의 합계로 익스포저를 산출한다.

가. 회계적으로 인식되는 증권금융거래의 총자산(상계처리 금지)으로 다음 항목을 반영한다.

- (1) 은행이 증권금융거래에서 수취한 증권을 채무상태표상 자산으로 인식한 경우 동 증권은 익스포저 산정시 제외
- (2) 다음 조건들을 모두 충족할 경우 동일 거래상대방과의 증권금융거래에서 발생한 미수금(cash receivables)과 미지급금(cash payables)은 상계 가능
 - (가) 해당 거래의 명시적인 최종 결제일이 같을 것. 명시적인 종료일이 없고 거래상대방 일방이 언제든지 해지할 수 있는 거래는 상계할 수 없음 <개정 2023.3.28.>
 - (나) 평상시 또는 위기시(채무불이행, 지급불능, 파산) 거래상대방으로부터 수취할 금액과 거래상대방에게 지급할 금액을 상계할 수 있는 권리가 법적으로 실행 가능할 것
 - (다) 두 거래당사자가 상계 결제(settle net) 또는 동시 결제(settle simultaneously)의 의도가 있거나, 해당 거래들이 기능적으로 상계 결제와 동일한 결제메커니즘에 따라 결제될 것(즉, 해당 거래들의 현금흐름이 결제일의 상계금액과 사실상 동일할 것). 기능적으로 상계 결제와 동일하려면 두 거래가 동일한 결제시스템을 통해 결제되고, 영업일 종료 시까지 결제되도록 현금 및 일중당좌대출이 제도적으로 지원되며, 증권금융거래의 미수금과 미지급금의 상계 결제의 완료를 방해하는 요인이 없어야 함 <개정 2023.3.28.>

나. 거래상대방 신용리스크(CCR)는 추가항목(add-on)를 제외한 커런트익스포저방식으로 측정되며, 거래상대방에는 양자간 RP거래의 상대방 뿐만 아니라 3자간 RP거래의 경우 담보물을 예치하고 관리하는 3자 대리인이 포함된다. <개정 2023.3.28.>

- (1) 세척 <별표3>74.의 조건을 만족하는 마스터상계계약(Mater Netting Agreement, 이하 '적격 마스터상계계약')이 있는 경우, 현재 익스포저(E^*)는 동 적격 마스터상계계약에 포함된 모든 거래들에 대하여 거래상대방에게 대여한 현금 및 증권의 공정가치 총액($\sum E_i$)에서 동 거래들에 대하여 거래상대방으로부터 수취한 현금 및 증권의 공정가치 총액($\sum C_i$)을 차감한 금액으로서 0보다 큰 금액(0 보다 작으면 0이 됨)

$$E^* = \max \{0, [\sum E_i - \sum C_i]\}$$

- (2) 적격 마스터상계계약(MNA)이 없는 경우, 현재 익스포저는 거래 건별로 아래와 같이 산정됨

$$E_i^* = \max \{0, [E_i - C_i]\}$$

- (3) E_i^* 는 다음 조건을 모두 충족할 경우 0이 될 수 있음 <신설 2023.3.28.>

(가) E_i 는 거래상대방에게 대여한 현금

(나) 이 거래는 완전한 상계군으로 이루어짐

(다) 관련된 미수금은 18.가.(2)의 상계요건을 충족하지 아니함

19. (매각거래 방식의 회계처리(sale accounting)) 은행이 증권금융거래를 매각거래 방식으로 회계처리한 경우 매각과 관련된 모든 회계처리를 되돌리고 해당 증권금융거래를 자금조달거래(financing transaction)로 처리하여 18.가 및 18.나에 따라 익스포저를 산정해야 한다.

20. (은행이 대리인인 경우(bank acting as agent)) 증권금융거래에서 은행이 대리인 역할을 하는 경우 은행은 일반적으로 한쪽의 거래당사자에게 고객이 대여한 증권 또는 현금의 평가액과 차입자가 제공한 담보평가액 간의 차이에 대해서만 보장 또는 보증(indemnity or guarantee)을 제공한다.

가. 은행은 거래의 기초가 되는 증권 또는 현금에 대한 전체 익스포저가 아닌 두 평가액의 차이만을 익스포저로 인식할 수 있다.

나. 은행이 대리인으로서 고객이 대여한 증권 또는 현금의 평가액과 차입자가 제공한 담보의 평가액 간의 차이에 대해서만 보장 또는 보증을 제공하고 은행이 기초자산이 되는 현금 또는 증권에 대한 소유권이나 통제권이 없는 경우 은행은 18.나에 해당하는 익스포저만을 산정해야 한다. <개정 2023.3.28.>

다. 20.나에서 명시한 평가액 간 차액에 대한 보장 또는 보증을 넘어서는 경제적 손실에 노출된 경우에는 대여한 증권 또는 현금의 전체 금액을 단순기본자본비율 익스포저에 포함시켜야 한다. <개정 2018.1.26>

라. 은행이 대리인으로서 증권금융거래의 대여자와 차입자 양쪽 모두에게 배상이나 보증을 제공하는 경우, 각각에 대해서 18.~20.에 따라 익스포저를 측정해야 한다. <신설 2023.3.28.>

제5절 부외항목 익스포저

21. (부외항목 익스포저 산출대상) 부외항목은 국제결제은행의 기준에 따른 위험가중자산 산출방식에 따라 익스포저를 산정하며, 부외 항목에는 약정(유동성 지원약정 포함), 무조건부 취소가능 약정, 직접 신용대체거래, 인수, 보증신용장, 무역신용장 등이 포함된다. 회계기준에 따라 파생상품으로 취급되는 부외항목의 경우 익스포저 산출시 해당 항목을 파생상품 익스포저로 산출하며 부외항목 익스포저에서는 제외한다. <개정 2023.3.28.>

22. (부외항목 익스포저 산출방법) 부외항목 익스포저는 위험가중자산 산출방식 중 표준방법(standardized approach)에 따라 해당거래와 관련된 계약금액에 다음 표에서 정하는 신용환산율을 곱하여 산출한다. 신용환산율을 적용하는 약정은 은행이 사전 통지 없이 취소가능하거나 차주가 일정 요건 미충족시 자동 취소되는 한도 약정을 포함하며, 은행이 차주에게 여신한도 제공, 자산 인수 및 신용 대체수단을 제공하는 모든 계약을 포괄한다. 다만, 다음의 조건을 모두 충족하는 여신은 신용환산율 적용에서 제외할 수 있으며, 동 제외는 신용도를 지속적으로 면밀히 점검하는 기업여신에 한한다. <개정 2023.3.28.>

(1) 은행이 약정 체결 및 유지의 대가로 수수료를 수취하지 않을 것

(2) 최초 인출 및 매 추가인출시마다 차주는 별도의 인출 신청을 해야 함

(3) 은행은 차주의 인출 선행조건 이행과 관계없이 모든 인출과 관련된 완전한 재량권을 보유

(4) 은행은 매 추가인출시마다 차주의 신용도를 심사하여 인출 여부를 결정할 것

신용환산율	항 목	예 시
100%	(1) 일반 채무보증(대출과 유가증권에 대한	- 사채발행지급 보증, 용자 담보

	보증신용장 포함) 및 인수(인수성격의 배 서 포함) 등 직접적인 신용대체수단 (2) 원본 또는 이익보전계약이 있는 신탁상품 관련자산 (3) 신용환산율이 정의되지 않은 기타 신용 약정	지급보증 등 - 신용파생상품 매도
50%	(4) 특정거래와 관련된 우발채무(입찰보증, 계약 이행보증, 특정거래관련 확정 보증신용장 등) (5) NIF(Note Issuance Facilities) 및 RUF (Revolving Underwriting Facilities)	- 수입화물선취보증, 계약이행보증, 입 찰보증, 확정 수출선수금환급보증 등
40%	(6) 기타 대출 약정(할인어음 및 외국환 관련 약정 포함)	- 당좌대출, 회전대출 약정액 중 미인출 한도 등
20%	(7) 단기(만기 1년 미만)의 자동결제성 무역관 련 우발채무(상업신용장 등) (8) 특정거래관련 미확정 보증신용장	- 신용장 개설관련 지급보증 등 - 미확정 수출선수금환급보증 등
10%	(9) 은행이 사전통지 없이 항시 취소가능한 약정 또는 거래상대방의 신용악화시 자 동적으로 취소되는 약정	

주1) 부외항목에 대하여 약정을 제공하는 경우 은행은 해당 부외항목에 대한 신용환산율과 해당 약정에 대한 신용환산율 중에서 낮은 것을 적용한다.

주2) 미래 특정시점에 대출자산이나 유가증권 등을 구매하기로 한 계약(forward asset purchase), 금
리가 미래 시점에 결정되는 예금(forward/forward deposit) 및 부분납입주식 및 증권(partly
paid shares and securities)에 대해서는 100%의 신용환산율을 적용한다.

주3) 미결제 유가증권, 상품, 외환 거래는 회계처리와 관계없이 거래시점부터 거래상대방 리스크에 노출
된 것으로 간주한다. 결제일 회계가 적용되어 결제일 전 회계처리가 되지 않는 미결제 거래에 대
하여 은행은 100%의 신용환산율을 적용하여야 한다.

주4) 은행이 사전통지 없이 항시 취소가능한 약정에 대해 10%의 신용환산율을 적용하기 위해서는 차주
의 재무상태를 적극적으로 모니터링해야 하며, 차주의 신용도가 저하된 증거를 바탕으로 약정을
취소할 수 있는 내부통제 시스템을 갖추고 있음을 입증하여야 한다.

주5) 부외항목 유동화 익스포저는 신용환산율 100%를 적용한다.

22의 2. (부외항목 자산 공제) 국제결제은행의 기준에 따른 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출시
기본자본에서 공제되는 부외항목 자산은 일관성 유지를 위해 익스포저에서도 공제할 수 있다.
다만, 공제 후 동 거래 관련 최종 익스포저는 0 이상이어야 한다. <신설 2026.6.26.>

제3장 단순기본자본비율 공시

제1절 공시기준

23. (공시 시행일) 은행은 2015.1.1일 이후의 최초 재무제표 공표일로부터 공시기준을 준수해야 한다.

24. (공시 주기) 은행은 재무제표와 같이 매분기말 기준 "기본자본(분자)", "총위험노출액(분모)" 및 "단
순기본자본비율"을 직전 3개 분기말 자료와 함께 공시해야 한다. <개정 2018.1.26>

25. (공시 위치) 공시 정보는 은행의 웹사이트 또는 전국은행연합회의 인터넷 홈페이지를 통해 게재되어야
하며 이전 보고기간들의 공시 관련 정보들도 공개해야 한다.

26. (공시 기준) 은행은 단순기본자본비율의 주요 구성요소에 대해 일관된 공시 방법을 채택해야 한다. 은행의 회계상 총자산과 단순기본자본비율 익스포저 간 비교, 단순기본자본비율 주요 구성 내역, 은행의 재무상태표상 총자산과 재무상태표상 익스포저 간 중대한 차이의 원인 등이 공시 내용에 포함되어야 한다. <개정 2018.1.26>

제2절 공시양식

27. (공시양식) 요약비교표, 단순기본자본비율 현황표, 중요 불일치내역 설명서 작성방식은 28. 및 29.에 설명되어 있으며 은행은 단순기본자본비율 산출에 사용된 자료와 은행이 공표한 재무제표 간 차이에 대해 공시해야 한다. <개정 2018.1.26>

가. 동 차이는 단순기본자본비율 연결범위와 재무제표 연결범위의 상이, 단순기본자본비율의 측정 기준과 재무상태표 자산의 측정 기준의 상이(헤지거래, 상계, 신용위험경감 인식 등), 단순기본자본비율산출시 익스포저 포괄범위와 재무상태표상 익스포저 포괄범위의 상이(부외항목 익스포저) 등으로 발생할 수 있다. <개정 2018.1.26>

나. 공시의 일관성과 국가간 비교가능성 확보를 위해 은행은 요약비교표와 단순기본자본비율 현황표를 자체적으로 조정해서는 아니 된다. <개정 2018.1.26>

28. (요약비교표) 은행은 분기말 기준으로 <표 1>에 따라 재무상태표상 자산과 단순기본자본비율 익스포저 간의 일치(reconciliation) 여부를 공시해야 한다. <개정 2018.1.26>

29. (단순기본자본비율 현황표) 은행은 <표 2>에 따라 분기말 기준으로 재무상태표상 익스포저, 파생상품 익스포저, 증권금융거래(SFT) 익스포저, 여타 부외항목의 내역을 보고해야 하며 기본자본 및 총위험노출액, 단순기본자본비율 도 공시해야 한다. <개정 2018.1.26>

가. 은행은 재무상태표상 총자산(파생상품, 증권금융거래 관련 자산 제외)과 단순기본자본비율의 재무상태표상 익스포저(현황표 1행) 간 차이가 클 경우 중요 불일치 내역을 상세히 공시해야 한다. <개정 2018.1.26>

나. 은행은 금기말 단순기본자본비율과 전기말을 비교한 결과 상당한 차이가 발생한 경우 주요 원인(key drivers)을 설명해야 한다. <개정 2018.1.26>

회계기준 자산 및 단순기본자본비율 총위험노출액 간 요약비교표

(단위 : 백만원, %)

	항 목	해당 금액
1	은행 연결재무제표 총자산	
2	회계목적상 연결대상이나 규제목적상 연결대상은 아닌 자회사에 대한 투자액	
3	리스크 이전관련 운영요건을 충족하는 유동화 익스포저 조정액	
4	중앙은행 준비금에 대한 일시적 제외 금액 (해당되는 경우)	
5	회계처리에 따라 재무상태표상 자산으로 인정되지만 단순기본자본비율 익스포저 측정대상이 아닌 수탁자산	
6	매매일 회계처리에 따른 금융자산 매매관련 조정액	
7	캐시폴링 거래 조정액	
8	파생상품 익스포저 조정액	
9	증권금융거래(SFT) 익스포저 조정액	
10	부외항목 익스포저(신용환산율을 적용하여 산출된 익스포저)	
11	기본자본에서 공제되는 대손충당금 관련 조정액	
12	기타 조정항목	
13	단순기본자본비율 총위험노출액	

단순기본자본비율 현황표

(단위 : 백만원, %)

	항 목	전분기 말	금분기 말	비고
■ 재무상태표 익스포저				
1	재무상태표 자산(파생상품 및 증권금융거래 관련 자산 제외, 담보 포함)			
2	파생상품 관련 담보 제공액(회계기준에 따라 재무상태표 자산에서 제외된 경우)			
3	(공제 대상 파생상품 거래 관련 현금변동증거금 미수자산)			
4	(자산으로 인식된 증권금융거래에서 수취한 증권 조정액)			
5	(기본(Tier 1)자본 산출시 공제되는 재무상태표상 자산과 관련된 대손충당금)			
6	(기본(Tier 1)자본 산출시 공제되는 자산)			
7	재무상태표상 익스포저(파생상품 및 증권금융거래 제외) (1~6행의 합)			
■ 파생상품 익스포저				
8	대체비용(수취한 현금변동증거금은 차감)			
9	잠재 미래 익스포저에 해당하는 추가항목			
10	(대고객 청산서비스 제공을 위한 중앙청산소와의 파생상품거래)			
11	신용파생 매도의 조정된 유효명목금액			
12	(조정된 유효명목금액 상계액 및 신용파생 매도의 추가항목 공제액)			
13	파생상품 익스포저(8~12행의 합)			
■ 증권금융거래(SFT) 익스포저				
14	증권금융거래 자산(상계 전, 매도거래 조정 후)			
15	(증권금융거래 자산의 미수금과 미지급금의 상계 금액)			
16	거래상대방신용리스크 익스포저			
17	중개거래(agent transaction) 익스포저			
18	증권금융거래 익스포저(14~17행의 합)			
■ 부외항목 익스포저				
19	부외항목의 총 명목금액			
20	(신용환산을 적용에 따른 조정액)			
21	(기본(Tier 1)자본 산출시 공제되는 부외자산과 관련된 대손충당금)			
22	부외항목 익스포저(19~21행의 합)			
■ 자본 및 총위험노출액				
23	기본(Tier 1)자본			
24	총위험노출액(7, 13, 18, 22행의 합)			
■ 단순기본자본비율(바젤Ⅲ 레버리지비율)				
25	단순기본자본비율(중앙은행 준비금의 익스포저 제외 효과를 반영)			
25a	단순기본자본비율(중앙은행 준비금의 익스포저 제외 효과를 미반영)			
26	최소규제비율			
27	단순기본자본비율 초과			
■ 평균값 공시				
28	증권금융거래 관련 자산의 평균값(매각거래 회계처리 및 미수금·미지급금 상계에 대한 조정 후 기준)			
29	증권금융거래 관련 자산의 분기말 금액(매각거래 회계처리 및 미수금·미지급금 상계에 대한 조정 후 기준)			
30	28행의 평균값을 반영한 총위험노출액(중앙은행 준비금의 익스포저 제외 효과를 반영)			
30a	28행의 평균값을 반영한 총위험노출액(중앙은행 준비금의 익스포저 제외 효과를 미반영)			
31	28행의 평균값을 반영한 단순기본자본비율(중앙은행 준비금의 익스포저 제외 효과를 반영)			
31a	28행의 평균값을 반영한 단순기본자본비율(중앙은행 준비금의 익스포저 제외 효과를 미반영)			

- 재무상태표상 총자산(파생상품, 증권금융거래 제외)과 단순기본자본비율 현황표(1행)간 상당한 차이가 발생한 경우 중요 불일치 내역 설명

단순기본자본비율 현황표에 대한 설명

행	설 명
1	9.에 따른 재무상태표상 자산
2	13.다에 따라 제공된 담보금액
3	14.나에 따라 현금변동증거금 제공으로 익스포저에서 차감되는 미수자산(음수 표시)
4	18.가에 따라 익스포저에서 제외되는 증권금융거래 자산(음수 표시)
5	9.가에 의한 기본(Tier 1)자본의 공제 부분과 관련한 대손충당금은 단순기본자본비율 익스포저에서도 제외(음수 표시)
6	9.가에 의한 기본(Tier 1)자본의 공제 부분은 단순기본자본비율 익스포저에서도 제외(음수 표시)
7	1~6행의 합계
8	11., 12., 14.나, 15.나에 따라 산출된 파생상품거래의 대체비용이며, 허용된 상계는 인정하나 수취한 현금변동증거금은 차감(alpha 1.4를 적용하여 기재)
9	11.에 따라 산출된 미래 잠재 익스포저의 추가항목(alpha 1.4를 적용하여 기재)
10	대고객 청산서비스 제공을 위한 중앙청산소와의 파생상품거래로서 15.가에 따라 단순기본자본비율 익스포저에서 제외되는 금액(음수 표시)
11	16.나에 따라 조정된 신용파생 매도의 유효명목금액
12	16.에 따라 조정된 신용파생 매도의 유효명목 상계액 및 16.마에 따라 차감된 신용파생 매도의 추가항목(음수 표시)
13	8~12행의 합계
14	총 증권금융거래 자산(상계를 반영하지 않으나 18.가에 따른 수취 증권은 제외하고 매각거래로 회계처리한 경우는 19.에 따라 조정)
15	18.가에 따른 증권금융거래의 미수금과 미지급금 간의 상계 금액(음수 표시)
14	18.나에 따른 증권금융거래의 거래상대방신용리스크 익스포저
17	20.에 따라 결정된 중개거래 익스포저
18	14~17행의 합계
19	총 부외항목 익스포저 명목금액(22.에 따른 신용환산을 적용 전)
20	22.에 따라 신용환산을 적용한 결과 감소한 금액(음수 표시)
21	9.가에 의한 기본(Tier 1)자본의 공제 부분과 관련하여 부외항목 해당 대손충당금은 단순기본자본비율 익스포저에서도 제외(음수 표시)
22	19~21행의 합계
23	6.에 따른 기본(Tier 1)자본
24	7, 13, 18, 22행의 합계
25	단순기본자본비율(감독원장이 예외적인 거시경제상황으로 인정하여 중앙은행 준비금을 익스포저에서 제외할 것을 허용한 경우 익스포저에서 제외하고 산출)
25a	단순기본자본비율(감독원장이 예외적인 거시경제상황으로 인정하여 중앙은행 준비금을 익스포저에서 제외할 것을 허용한 경우에도 익스포저에 포함하여 산출)
26	최소규제비율
27	최소규제비율대비 단순기본자본비율 비퍼
28	14행과 15행의 증권금융거래를 일별 평균값으로 계산하여 산출한 증권금융거래 익스포저
29	14행과 15행의 합계(분기말 금액 기준)
30	증권금융거래의 일별 평균값을 반영한 총익스포저(감독원장이 예외적인 거시경제상황으로 인정하여 중앙은행 준비금을 익스포저에서 제외할 것을 허용한 경우 익스포저에서 제외하고 산출)
30a	증권금융거래의 일별 평균값을 반영한 총익스포저(감독원장이 예외적인 거시경제상황으로 인정하여 중앙은행 준비금을 익스포저에서 제외할 것을 허용한 경우에도 익스포저에 포함하여 산출)
31	증권금융거래의 일별 평균값을 반영한 단순기본자본비율(감독원장이 예외적인 거시경제상황으로 인정하여 중앙은행 준비금을 익스포저에서 제외할 것을 허용한 경우 익스포저에서 제외하고 산출)
31a	증권금융거래의 일별 평균값을 반영한 단순기본자본비율(감독원장이 예외적인 거시경제상황으로 인정하여 중앙은행 준비금을 익스포저에서 제외할 것을 허용한 경우에도 익스포저에 포함하여 산출)